

감사결과 처분요구서

- 사망자의 미지급 급여 지급결정 적정성 점검 -

2017. 9.

 **NPS 국민연금공단 감사**

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사목적	1
3. 감사대상 및 범위	1
4. 감사기간 및 인원	2
II. 감사총평	3
III. 감사결과 처분요구 명세	4
1. 사망자의 미지급 급여 지급결정에 관한 사항	4
① 반환(사망)일시금 미지급 급여에 관한 사항(개선·시정)	4
② 임의계속가입 탈퇴신청 후 미납상태로 사망한 자에 관한 사항(시정)	6
③ 미지급급여 수급권자에 관한 사항(통보·시정)	7

I 감사실시 개요

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 따라 연도별 감사계획을 수립하고, 같은 규정 제4조 제3항에 의거 급여관리 업무 중 다수지사에서 발생하고 있는 유사·반복 지적사례인 미지급 급여 지급결정* 업무분야에 대하여 특정감사를 실시하게 되었다.

* 최근 2년간 종합감사 지적현황(미지급 급여 지급결정 소홀로 급여 회수)
- 2016년(○건, 회수 ○천원), 2017년(○건, 회수 ○천원)

2. 감사목적

이번 감사는 미지급 급여 지급결정 업무에 대한 급여관리 적정성 여부를 점검하여 부적정한 사례의 시정 및 정확한 연금 지급으로 방만경영을 예방하고, 업무수행 체계 등 내부통제 시스템 점검으로 부적정 사례의 분석 및 개선안 도출과 사례 전파를 통한 유사사례 재발방지에 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 109개 전 지사에 대해 2014. 1. 1.부터 2017. 7. 31.까지의 미지급 급여 지급결정 업무 전반을 대상으로 하였고, 사망관련 급여지급의 적정성 여부 등에 중점을 두었다.

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, 예비조사 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2017. 9. 4.부터 9. 8.까지 5일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 미지급 급여 지급결정 실태 전반	○ 감사자료 검증 및 분석
○○	○급	○○○	○ 미지급 급여 지급결정 실태 전반	
○○	○급	○○○	○ 미지급 급여 지급결정 실태 전반	

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에서는 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·조부모 또는 수급권자 사망당시 수급권자에 의하여 생계를 유지하고 있던 형제자매¹⁾의 청구에 따라 미지급 급여를 지급하도록 규정하고 있다.

이에 따라 공단은 수급권자가 사망할 경우 연금업무시스템(NPIS)에 청구안내 대상자 명부를 구축하고 급여청구안내 절차에 따라 수급권자를 확인하는 등 적정하게 급여종류 및 수급권자를 처리하고 있으며, 이번 감사대상인 2014년 1월부터 2017년 7월까지 지급 결정한 총 ○건의 미지급 급여의 정확한 지급결정을 위해 노력하고 있었다.

다만, 지사종합감사 시 반복하여 지적된 사례2)로써 가입자였던 자가 수급권을 취득한 이후 사망한 경우에는 미지급 급여를 지급하여야 하는데도 반환(사망) 일시금으로 지급하거나, 미지급 급여의 동순위자를 누락 또는 수급권자를 착오로 결정하는 사례가 확인되어 재발 방지를 위해 소관부서에 합리적인 방안 마련을 요구하고 착오 결정된 건에 대하여는 시정을 요구하였다.

1) 지급사유발생일(원수급권자 사망)이 2007. 7. 23. 전일 경우 미지급 급여 수급권자에 '형제자매'는 포함되지 않음
2) 2016년(○건, 회수 ○천원), 2017년(○건, 회수 ○천원)

통 보 · 개 선 · 시 정 요 구

제 목 사망자의 미지급 급여 지급결정에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지역본부 · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ ·
○○지역본부 · ○○ · ○○ · ○○ · ○○지역본부 · ○○ · ○○ ·
○○ · ○○ · ○○ · ○○지역본부 · ○○ · ○○ · ○○지사

구 분 금여업무 분야

네 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다. 이에 지급연령도달 사유 등 지급사유발생일 이후 사망한 가입자 또는 가입자였던 자의 유족에게 지급한 급여의 종류 및 수급권자의 적정성 등 미지급 급여 지급결정 업무 전반에 대해 아래와 같이 점검하였다.

1. 반환(사망)일시금 미지급 급여에 관한 사항

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하였다.

그런데, 2014. 1. 1.부터 2017. 7. 31. 기간 동안 전지사의 급여지급연령 도달 이후 사망한 가입자였던 자의 급여 지급결정 업무처리 실태를 확인한 결과, 가입자였던 자 ○○○이 급여지급연령인 만 61세(2015.3.4.) 이후 사망(2015.5.17.) 하였으므로 반환일시금 미지급 급여(지급사유발생일:2015.3.4.)를 지급하여야 하는데도, 반환일시금(지급사유발생일:2015.5.17.)으로 착오 지급하였다.

이와 같이, ○○지역본부 등 ○개 지사는 급여지급연령 도달 또는 그 이후 임의계속가입자 자격상실로 반환일시금 수급권을 취득한 상태에서 사망한 ○명에 대하여 미지급 급여가 아닌 사망일을 지급사유발생일로 한 반환(사망)일시금으로 지급 결정하였다.

그 결과 급여종별 및 지급사유발생일이 착오 결정되었고, 반환(사망)일시금의 이자가 사망일까지 계산되어 급여가 과다 지급되었다.

이처럼 급여지급연령 도달 이후 사망한 가입자였던 자의 미지급 급여를 반환(사망)일시금으로 착오 결정하는 사례가 발생한 것은 급여지급연령 도달 또는 그 이후 임의계속가입자 자격상실 상태에서 사망일이 있을 시 급여종별 및 지급사유발생일에 대한 검증체계 등 내부통제가 미비한 것도 한 원인이 되어 대책 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 급여지급연령 도달일 이후 사망한 자에 대하여 미지급 급여가 아닌 반환(사망)일시금을 지급 결정하는 사례가 발생하지 않도록 전산 프로그램을 개선하시기 바랍니다(개선).
- ② 이사장(○○지역본부·○○·○○지역본부·○○지사장)은 착오 지급한 반환(사망)일시금을 회수하고, 적정 급여를 지급하시기 바랍니다(시정).

2. 임의계속가입 탈퇴신청 후 미납상태로 사망한 자에 관한 사항

○○81303-430(2004.6.4.)호³⁾ “노령연금수급을 위해 임의계속가입 탈퇴신청한 자가 미납상태로 사망한 경우 업무처리 방법”에 따르면 임의계속가입자가 최종 보험료를 납부하게 되면 노령연금 수급요건을 충족하게 되므로 최종보험료 납부 기한 전에 탈퇴신청을 미리 하였으나 납부 전 사망한 경우 ‘가입 중 사망’으로 인정하여 이에 따른 연금을 지급하도록 하였다.

그런데, ○○지사는 2015년 9~10월분 보험료를 납부(납부예정일 : 2015.11.10.) 함으로써⁴⁾ 최소 가입기간(120개월)이 충족되어 노령연금 수급권을 취득하게 됨에 따라 2015. 10. 7. 임의계속가입 탈퇴 신청 및 노령연금 청구를 한 후 보험료를 납부하기 전인 2015. 10. 23. 사망한 ○○○에 대하여 ‘가입 중 사망’이 아닌 ‘가입자였던 자의 사망’으로 인정하였다.

그 결과 수급권자인 배우자에게 유족연금이 아닌 반환일시금으로 착오 지급 결정하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 착오 지급한 반환일시금을 회수하고, 적정 급여를 지급하시기 바랍니다(시정).

3) 철의회신사례집(2012년 개정판) 324쪽, 2016년 급여관리 직무교재 630쪽
4) 2015년 9월분 보험료는 2015.10.12. 과소 납부됨

3. 미지급급여 수급권자에 관한 사항

「국민연금법」 제55조(미지급 급여) 및 「국민연금법 시행령」 제39조(미지급 급여의 지급 대상 등)에 따르면 아래 요건을 모두 충족한 자 중 선순위자에게 미지급 급여를 지급하도록 하였고, 동순위 수급권자의 경우에는 균분하여 지급하거나 대표자 선정 시 대표자에게 지급하도록 하였다. 또한 배우자의 부모는 수급권자의 범위에서 제외하고, 형제자매의 경우에도 원수급권자의 사망일이 2007.7.23. 이후인 경우에만 수급권자의 범위에 포함하도록 하였다.

대상자	요건 ⁵⁾
배우자·자녀·부모·손자녀·조부모	신분요건 + 행방요건
형제자매*	신분요건 + 행방요건 + 생계유지요건

* 2007.7.23. 이후 미지급 급여 지급사유발생일(원수급권자 사망) 건부터 형제자매 포함

그런데 ○○지사는 특례노령연금 수급자 ○○○가 사망(2014.3.9.)한 이후 부양가족연금 대상으로 자녀 △△△가 소급 인정되어 발생한 미지급 급여에 대하여 동순위 수급권자인 자녀가 5명인데도 자녀 △△△ 1명에게만 미지급 급여를 지급 결정하였다.

그리고 ○○지역본부는 노령연금 수급자 □□□의 사망(2016.9.22.)으로 발생한 노령연금 미지급 급여를 수급권자 범위에 포함되지 않는 ‘배우자의 부모’에게 착오 지급하였고, 가입자 ▽▽▽의 사망(1996.12.31.)으로 발생한 반환일시금

5) 미지급 급여 지급대상 인정기준(요건)

대상자	인정기준
배우자·자녀·부모·손자녀·조부모	인정. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 인정하지 않음 1) 「주민등록법」 제20조제6항 본문에 따라 시장·군수 또는 구청장이 거주불명으로 등록한 날부터 1년이 지난 경우 2) 경찰서장이 가출 또는 실종 신고를 접수한 날부터 1년이 지난 경우 3) 1년 이내에 청구권이 시효완성으로 소멸되는 경우로서 공단이 1년 이상 연락이 끊어진 사실을 확인한 경우
형제자매	1) 주거를 같이하는 경우: 인정. 다만, 가목 단서에 해당하는 경우에는 인정하지 않음 2) 주거를 달리하는 경우: 가목 단서에 해당하지 않는 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 인정 가) 당사자의 학업·취업·요양·사업·주거의 형편, 그 밖에 이에 준하는 사유로 주거를 달리하는 경우 나) 수급권자가 정기적으로 생계비 등 경제적 지원을 한 경우

미지급 급여에 대해서도 수급권자 범위에 포함되지 않는 ‘형제자매’에게 착오 지급 하였으며, ○○○지역본부는 가입자 <<<의 사망이후 청구한 장애연금 미지급 급여에 대해 선순위 수급권자인 자녀가 있는데도 후순위 수급권자인 부친 ㉠㉠㉠에게 착오 지급하였다.

이와 같이, ○○지사 등 ○개 지사는 원수급권자의 사망에 따라 발생한 미지급 급여 ○건에 대하여 동순위 수급권자 중 일부에게만 지급하거나, 수급권자의 범위 또는 선순위 수급권 대상자를 잘못 파악하여 급여를 착오 지급하였다.

또한, ○○지사는 가입자 ○○○의 사망(2016.7.20.)에 따라 발생한 반환일시금 미지급 급여에 대하여 수급권자인 형제자매 △△△ 등 3명(동순위 수급권자 형제자매 3명)은 원수급자(가입자)인 ○○○과 주소(주거)가 달라 생계유지가 인정되지 않는데도, 동순위 수급자로 미지급 급여를 지급 결정하였다.

이와 같이, ○○지사 등 ○개 지사는 원수급권자 사망 당시 원수급권자와 수급자와의 주소(주거)가 다른데도 생계유지 여부를 확인하지 않고 미지급 급여를 지급 결정하였다.

한편, 위와 같은 미지급 급여의 착오 지급 결정 사례의 원인을 확인해 본 결과, 수급(권)자의 사망에 따라 동시에 유족연금과 미지급급여(노령, 장애연금)가 발생할 경우 수급(권)자 및 수급요건이 급여별로 각각 다르게 적용되고, 수급(권)자가 형제자매인 경우 원수급권자의 사망 시기나 생계유지 인정여부에 따라 수급권이 결정되어 착오 지급 결정하는 것으로 확인되었다.

따라서, 유족연금과 미지급 급여가 동시에 발생하는 경우와 수급권자가 형제자매인 경우 등 미지급 급여 지급결정 시 착오 방지를 위한 합리적인 방안 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

6) 지급사유발생일(원수급권자 사망)이 2007. 7. 23. 전인 경우 미지급 급여 수급권자에 ‘형제자매’는 포함되지 않음

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 유족연금과 미지급 급여가 동시에 발생하는 경우와 수급권자가 형제자매인 경우 미지급 급여 지급결정 시 수급권자가 착오 결정되지 않도록 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○지역본부·○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○지역본부·○○○○○○○○지사장)은 착오 지급결정된 건을 업무처리기준에 맞게 처리하시기 바랍니다(시정).